

ANKARA 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

BİLİRKİŞİ RAPORU

Dosya No: 2015 / 458 Talimat

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan **2015/16 Esas** sayılı davada bilirkişi olarak görevlendirilmiş olmakla, Heyetimiz tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda işbu **Bilirkişi Raporu** hazırlanmıştır.

A- TESPİTLER:

I. Karaman İli, Ermenek İlçesi, Pamuklu Köyü, Takanderesi Mevkiinde bulunan kömür ocağında 28.10.2014 günü saat 12.15 sularında; eski imalat (üretim) yerleri ile açılmakta olan baca arasında kalan tabakalarda (topukta) meydana gelen göçük sonucunda oluşan ani su baskını nedeniyle ocakta çalışmakta olan **18 işçi ölmüştür.**

II. Olayın meydana geldiği kömür ocağı ile ilgili Maden İşletme Ruhsatı ... adına düzenlenmiştir (Enerji ve Tabii Bakanlığı'nın 19.03.1974 tarihli ve İR: 617, Sicil: 1260 sayılı Maden işletme Ruhsatı).

21.02.1977 tarihli ve 378 sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu ocağın işletme ruhsatı, "**E... Şirketi**"ne devredilmiştir.

İşletme Ruhsatı müteaddit defa temdit edilmiştir.

Söz konusu kömür havzasının değişik kısımları, muhtelif tarihlerde rödövens sözleşmesine binaen, çeşitli şahıs veya şirketler tarafından işletilmiştir.

"Cenne firmasının Cenne sahasındaki madencilik ruhsatının bölünme imkanı ve yeni firmalarca o alanda yeni madencilik ruhsatı alma imkanı yasal olarak imkansız olduğundan, Cenne firmasının işletmecisi dört büyük ailesi Cenne sahasını dört parça halinde bölüşerek kurmuş oldukları şirketler üzerinden Cenne firmasının rödövensçileri olarak madencilik faaliyetini yürütmektedirler." (... tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişlerine verilen 17.12.2014 tarihli ifade).

28.10.2014 tarihli iş kazasının meydana geldiği ocak, bu tarih itibarıyla 2009 yılında imzalanan ve bilahare iki defa yenilenen Rödövens Sözleşmesine istinaden "**H... Şirketi**" tarafından işletilmekte idi.

III. Bilirkişi Heyetimiz, iş kazasının meydana geldiği olayda, **18 kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasının meydana gelme sebeplerini, bu iş kazasının oluşumunda etkili**

olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ihmallerini, bu ihmaller bağlamında kimin hangi yükümlülüğü ihlal ettiğini belirlemekle sınırlı tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur.

Dosya içeriğine yönelik olarak yapmış bulunduğumuz incelemede, söz konusu iş kazasının oluşumunda iki temel sebebin etkili olduğu anlaşılmıştır:

Birinci Sebep: Söz konusu iş kazasının meydana geldiği maden sahasında rödövensçi H... Şirketinden önce de İşletme Ruhsatı sahibi Şirket ile aralarında münakit rödövens sözleşmelerine istinaden çeşitli şahıs veya şirketler tarafından imalat (kömür üretimi) gerçekleştirilmiştir. Terk edilmiş olan bu eski imalat sonucunda, içerisinde su ve gaz birikmesi olası boşluklar meydana gelmiştir.

Ancak bu **eski imalatlara ilişkin haritalar, sonraki imalatların gerçekleştirilişi sırasında göz önünde bulundurulmamıştır.** Zira bu durum, MİGEM'den temin edilen önceki imalatlara ilişkin haritalarla sonraki imalatlara ilişkin haritaların **kaza sonrasında MİGEM tarafından birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan “Birleştirilmiş İmalat Haritası”**ndan anlaşılmaktadır. Dosya içeriğinde söz konusu edilen **“Birleştirilmiş İmalat Haritası”, kazadan sonra MİGEM tarafından oluşturulmuştur** (MİGEM'in 13.11.2014 tarihli ve 503467 sayılı yazısı). Başka bir ifadeyle, imalat haritası hazırlanırken eski imalat haritası ile yeni imalatın aynı altlıkta birleştirilmeden ya da bilgisayar ortamında güncelleştirilmeden yeni, bağımsız, eski imalat ile ilişkisiz ve kopuk bir imalat haritası oluşturulmuştur. 20 Ocak 2015 tarihli Bilirkişi Raporunda da bu hususa işaret edilmiştir (sh. 70).

Daimi Nezaretçi Y..., 7.11.2014 tarihli Savcılık ifadesinde bu hususa ilişkin olarak şu açıklamalarda bulunmuştur:

“Her yılbaşında Maden Topografi S'nin ocağa geldiğini görürdüm ve hatırladığım kadarıyla her yıl nisan ayında İmalat Haritası düzenlenerek S bey de imzalar, MİGEM'e gönderilirdi. Ben ve diğer Daimi Nezaretçimiz C mevzuat gereği her ay ocak içerisindeki çalıştığımız bölümleri İmalat Haritasına işleriz. İmalat haritalarını, yani çalışma planlarını ben ve C hanım hazırlarız. Ortalama 3-4 ayda bir, bazen daha uzun aralıklarla topografımız S bey gelir, özellikle ana hazırlıklarda gelir, ocak içerisine girer, harita üzerinde işaretlediğimiz yeni kısımları ölçer ve haritaya işlerdi. Ayrıca yıllık olarak da bu haritaları imzalardı.”

İmalat haritası, 5995 sayılı Kanun ile değişik 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu'na göre, *“İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve yapılış şeklini gösterir ölçekli beyan niteliğinde harita”*yı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan **Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği**'ne (RG: 06 Kasım 2010/27751) göre, *“İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları, yapılış şeklini ve bir sonraki yılın üretim programını gösterir, uygun ölçekli beyan niteliğindeki haritayı”* (m. 4, f. 1, bent ş) ifade etmektedir.

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği'ne göre;

Diğer pek çok bilgi ve belgenin yanı sıra, *“geçmiş yıllara ait üretim, bir önceki yıl içinde yapılan üretim ile bir sonraki yıl planlanan üretimleri gösteren imalat haritası ve uygun ölçekli kesitler”*in, *“her yıl nisan ayı sonuna kadar”* MİGEM'e verilmesi gerekmektedir (m. 36, f. 1 bent a).

*“Üretim yapılan ruhsat sahalarında faaliyet bilgi formu ve **imalat haritası**, üretim yapıldığı dönemde ruhsat sahası için atanmış olan **teknik nezaretçi** veya Genel Müdürlüğe verildiği tarih itibarıyla ruhsat sahası için atanmış durumda olan **teknik nezaretçi tarafından imzalanır. Teknik nezaretçi imzası olmadan Genel Müdürlüğe verilen bu fıkrafta sayılan belgeler geçersiz sayılır.**” (m. 36, f. 5).*

İmalat haritaları

MADDE 44 – (1) İmalat haritaları; yapılan çalışma alanına göre **1/500 veya uygun ölçekte** yapılır. Yeraltı faaliyetleri ile ilgili olarak açılan kuyu, galeri, başyukarı, fere, ayak gibi çalışma alanları harita üzerinde ölçekli olarak uygun bir çizimle belirlenir. Faaliyetlerin yerüstü ve yeraltı olarak yapılması durumunda her iki faaliyet kot ve koordinat değerleri ile birbirine bağlanır.

(2) **İmalat haritası**; ölçümü yapan haritacı, üretim yapıldığı dönemde ruhsat sahası için atanmış olan teknik nezaretçi veya Genel Müdürlüğe verildiği tarih itibarıyla ruhsat sahası için atanmış durumda olan **teknik nezaretçi ve ruhsat sahibince imzalanır**. Ölçümün yapıldığı tarih üretim haritası üzerine veri olarak yazılır.

(3) Genel Müdürlüğe verilen imalat haritalarında; kesitlerin olmaması, şev altı ve şev üstü kotlarının bulunmaması, ruhsat ve işletme izin sınırlarının ve eski yıllara ait imalatın daha önce en az bir kez gösterilmemesi, **haritada ruhsat sahibi/vekili, haritacı ve teknik nezaretçinin imzalarının olmaması**, ölçüm tarihinin eksik olması durumlarında Kanunun 10 uncu maddesine göre hata ve noksanlık kabul edilerek işlem tesis edilir. Üretim beyan edilmesine karşın geçmiş yıllardaki imalat haritalarının aynısının verilmesi veya imalat haritası özelliği göstermeyen haritanın ya da başka sahalarla ait imalat haritasının verilmesi durumlarında imalat haritası verilmemiş kabul edilir. Ancak, **son durum imalat haritası olarak Genel Müdürlüğe verilen haritalarda maden mühendisi, haritacı ve ruhsat sahibi/vekili imzasının olması zorunludur**.

Keza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan **Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği**'nin (RG: 19 Eylül 2013/28770) **“Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler”** başlıklı 3. Ekinde yer alan hükümlere göre;

1. Yeraltı çalışma planları (imalat haritası)

1.1. Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek ölçekli bir **yeraltı çalışma planı** hazırlanır. Yollar, üretim alanları ile çalışmayı ve güvenliğini etkileyebileceği beklenen diğer özellikler bu planın üzerinde gösterilir ve bu planlar kolayca ulaşılabilir şekilde muhafaza edilir. Planlar sağlık ve güvenlik yönünden gerekli olduğu sürece saklanır.

1.2. Yeraltı çalışma planları **en geç ayda bir güncelleştirilir ve işyerinde bulundurulur**.

1.3. **Eski çalışma yerleri**, ocak içinde veya çevresinde **su bulunması muhtemel tabakalar**, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve **arızı su birikintilerinin durumu, genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgiler, ayrıntılı olarak imalat haritalarına işlenir**.

Bütün bu düzenlemelerden Bilirkişi Heyeti olarak çıkardığımız sonuçlar şunlardır:

1) İmalat haritası, ölçümü yapan haritacı, daimi ve teknik nezaretçi tarafından müşterek çalışmayla hazırlanmalı, en geç ayda bir güncellenmeli ve **işyerinde bulundurulmalıdır**.

2) İmalat haritası, 1/500 veya uygun ölçekte yapılmalıdır.

3) İmalat haritası, üretim sahasındaki sadece güncel üretim bilgilerini değil, eski imalata ilişkin bilgileri de içermelidir. **Eski çalışma yerleri**, ocak içinde veya çevresinde **su bulunması muhtemel tabakalar**, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve **arızı su birikintilerinin durumu, genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgiler, ayrıntılı olarak imalat haritasına işlenmelidir**. Başka bir ifadeyle, eski imalata ilişkin haritalar ile yeni imalat haritalarının birbirleriyle karşılaştırılması gerekmektedir.

4) İmalat haritası, ölçümü yapan **haritacı, daimi ve teknik nezaretçinin** yanı sıra **işletme ruhsatı sahibi tarafından imzalanmalıdır**. Başka bir ifadeyle, eski ve yeni imalatı gösteren haritalar güncellenerek devam edilmeli ve **kömür üretim faaliyetinin rüdvansçı firma tarafından icra edildiği durumlarda bile, imalat haritasının hazırlanmasını sağlamak yükümlülüğü İşletme Ruhsatı sahibi şirkete terettüp etmektedir**.

5) İmalat haritasını MİGEM'e verme yükümlülüğü, **İşletme Ruhsatı sahibi Şirkete** terettüp etmektedir.

6) İmalat haritasının muhafaza yükümlülüğü, **İşletme Ruhsatı sahibi Şirkete** terettüp etmektedir.

20 Ocak 2015 tarihli Bilirkişi Raporunda, *“imalat haritası ve uygun ölçekli kesitler, yer altı işletmeleri için havalandırma bilgileri yeterli şekilde ve özenle yapılmamıştır”* açıklamasına yer verilmiştir (sh. 13).

Önceki imalata ilişkin harita bilgileri, İşletme Ruhsatı sahibi Şirket tarafından sonraki imalatı gerçekleştiren rüdvansçı firmalarla paylaşılmamış olsa bile; sonraki imalatı gerçekleştiren **rüdvansçı firmalar yetkilileri, imalat gerçekleştirdikleri alanda daha öncesinde kömür çıkarma faaliyetinin icra edilmiş olduğunu bilmektedirler**. Bu durum tanık ifadelerinden ve önceki yıllarda yeraltı çalışmaları sırasında karşılaşılmış olan eski imalat yerlerinden açıkça anlaşılmaktadır.

Dosya içindeki bilgiler itibarıyla tespit edildiği üzere, H... Şirketinin rüdvansçı olarak 2010 yılı başından beri icra ettiği maden üretim faaliyeti sırasında müteaddit defalar, 2010 ve 2011 yıllarında eski imalata ilişkin galerilerle karşılaşılmış ve 28.10.2014 tarihli su baskınına nazaran daha az miktarda olsa da iki kez su basmaları ile karşılaşılmıştır (Tanık ifadeleri).

Dosya içeriğinde, İşletme Ruhsatı sahibi E... Şirketi yetkililerinin önceki imalata ilişkin harita bilgilerini, sonraki imalatın gerçekleştirilişi sırasında göz önünde bulundurulmasını sağlamak amacıyla, rüdvansçı firmalarla paylaştığına, bu firmalar yetkililerine verdiği dair herhangi bir **belge** dosyada **bulunmamaktadır**. Keza, rüdvansçı firma yetkilileri, rüdvans sözleşmesi kapsamına giren sahada daha öncesinde kömür çıkarma faaliyeti icra edildiğini bilmelerine rağmen, bu imalata ilişkin harita bilgilerini İşletme Ruhsatı sahibi E... Şirketten veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MİGEM'den) talep ettiklerine dair de herhangi bir **belge** dosyada **bulunmamaktadır**.

Dosya içeriğinde, Teknik Nezaretçiler tarafından tanzim edilen Teknik **Nezaretçi Defterlerinde de önceki imalata ilişkin harita bilgilerinin temin edilmesi gerekliliğinden söz edildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır**. Dosya içeriğindeki bilgiler itibarıyla, İşletme Ruhsatı sahibi E... Şirketi yetkililerinin yanı sıra, rüdvansçı firma H...

Şirketi yetkilileri ve ocakta Teknik ve Daimi Nezaretçi olarak görev yapan kişiler, yakın çevrede eski imalat bulunduğu hakkında bilgi sahibidirler.

İkinci Sebep: Ocak içerisindeki kazı ve kömür çıkarma faaliyetleri sırasında, güvenlik amacına yönelik olarak **teknikine ve mevzuata uygun** sondaj çalışmaları (**kontrol sondajı**) **yapılmamıştır**. Kazı yapılması ve kömür çıkarılması düşünülen alanda, güvenlik amaçlı olarak, kazıya başlamadan önce, teknikine ve mevzuata uygun bir şekilde **25 metrelik sondajların** yapılması gerekmektedir. Oysa söz konusu ocaktaki kazılar sırasında sadece 3 metrelik sondajlar yapılmıştır.

İşaret etmek gerekir ki, 18 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasında su patlaması arında, yani ilerleme noktasında değil, **3. Başyukarının sağ klavuz bacası sol yan duvarında** meydana gelmiştir. Bir başka deyişle, su patlaması +815,33 kotundaki sağ klavuz bacasının, Numune ocak olarak bilinen terkedilmiş eski ocağın +824 kotundaki eski imalatına tehlikeli şekilde fazla yaklaştırılması ve bu nedenle eski ve güncel imalat arasında kalan katmanın, basınç eşik değerinin ortamda depolanmış mevcut suyun da yardımı ile aşılaraq katmanın zayıflaması sonucunda, bacanın sol duvarının göçmesi ile olmuştur. Bu da göstermektedir ki, güvenlik amaçlı 25 metrelik kontrol sondajları uygun aralıklarla yapılmış olsaydı, daha patlama noktasına gelmeden 3. başyukarının hemen hemen başlarında bu su kütlesinin varlığı anlaşılırdı ve ölümlü sonuçların meydana gelmesi önlenebilirdi.

Nitekim 20 Ocak 2015 tarihli Bilirkişi Raporunda, “*çalışma yapılan kısımla eski imalat arasında güvenli mesafe (topuk) bırakılmış olsa, eski imatlardan gelen su engellenebilir veya şiddeti azaltılmış olurdu. Şiddetle gelen su ölümlere neden olmuştur*” açıklamasına yer verilmiştir (sh. 12, ayrıca bkz. sh. 105/106).

“**N... Madencilik firmasının 1997 yılında yapmış olduğu imalatın, H... firmasının 3. başyukarı diye tanımladığı yerde (+824 N... Madencilik firması kotu) (+815 H... firması kotu) 9 metre birbirine yaklaşılmış olduğu ve paralel olarak 30 metre devam ettiği tespit edilmiştir.**” (20 Ocak 2015 tarihli Bilirkişi Raporu, sh. 70, ayrıca bkz. sh. 105/106).

Bu bağlamda belirtilmesi gereken husus şudur: **Kontrol sondajıyla ilgili yükümlülük**, sadece sondajın yapılması için gerekli makine ve teçhizatın temini değildir; aksine, gerekli makine ve teçhizat ne suretle temin edilirse edilsin, **bu sondajların teknikine ve mevzuata uygun olarak yapılmasıdır**.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan **Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği**’nin (RG: 19 Eylül 2013/28770), “**Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler**” başlıklı 3. Ekinde yer alan hükümlere göre;

7.1. Bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb. maddelerin kayma ve düşmelerini önlemek üzere, uygun ve yeterli tahkimat yapılır. Tavanlar, yan duvarlar ve tahkimat düzenli olarak muayene edilir. Çalışılan yerin güvenilir şekilde tahkimini, gereğinde derhal onarımını, değiştirilmesini veya takviyesini sağlayacak **tedbirler** alınır.

7.3. Galeriler zeminin sağlamlığı ve dayanıklılığı açısından **düzenli olarak kontrol** edilir ve tahkimatların bakımı düzenli olarak yapılır.

10.2. Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek **eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde**, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak **en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması** sağlanır. Kontrol sondaj deliklerinde, grizu veya tehlikeli gazların varlığı anlaşılırsa, iş durdurulur; çalışanlar söz konusu yeri terk eder; giriş yeri kapatılır, durum yetkililere derhal haber verilerek gerekli çalışmaların yapılması sağlanır.

12.5. Yanıcı toz ve/veya grizu patlamalarının olabileceği veya yeraltı suyunun tehlikeye neden olacağı ocaklarda çalışmakta olan yerler yakınında, zararlı gazların bulunma ihtimali olan su birikintilerinde, eski çalışma yerleri ve buralardaki sularda uzunlukları 25 metreden aşağı olmamak üzere alın yönünde kontrol sondajı yapılır.

17.1. Suyla dolu olduğu bilinen veya bundan kuşku edilen arazi tabakaları altındaki ocaklarda, suyun bu ocaklarda herhangi bir tehlike oluşturmamasını önlemeye ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir emniyet topuğu bırakılır.

Dosya içeriğindeki bilgiler itibarıyla, uygun ekipman temin edilerek mevzuat gereği yapılması gereken **kontrol sondajları, tekniğine ve usulüne göre yapılmamıştır**. 20 Ocak 2015 tarihli Bilirkişi Raporunda da bu hususa işaret edilmiştir (sh. 21/22). İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı da “**İş Güvenliği Kurul Defteri**”nde söz konusu kontrol sondajlarının “*3 m’lik kısa mesafeli sondajlar olarak yapılmış*” olduğunu belirtmiştir (20 Ocak 2015 tarihli Bilirkişi Raporu, sh. 28, 84, 103/104).

Keza, MİGEM Heyeti tarafından mahallinde yapılan tetkik ve değerlendirme sonucunda hazırlanan 01.07.2014 tarihli Raporun 5’inci sahifesinde “*Tetkike İlişkin Tespitler*” başlığı altında H... firması ocağına ilişkin olarak Madde 3’te, “***Kömür ve taştta yapılan hazırlık faaliyetlerinde özellikle bakir alanlara girişte ve başyukarılarda; sondağla ilerleme yapılması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmekte olup, sondaj makinesi tedariki ve sondajlı ilerleme yapılması konusunda uyarı yapılmıştır***” tespitinde bulunulmuştur. Aynı Raporun 9’uncu sahifesinde “*Sicil 1260 sayılı sahada faaliyet gösteren rödovansçı firmalara ait ocaklarda yukarıda ayrı ayrı yapılan tespit ve uyarıların yerine getirilmesi için ruhsat sahibi şirkete 3 (üç) ay süre verilmesi ve bu süre sonunda sahanın tekrar denetiminin yapılması heyetimiz görüşüdür*” denilmiştir. MİGEM tarafından Karaman Valiliğine gönderilen 10.07.2014 tarihli ve 451138 sayılı yazı ile “ruhsat sahasındaki faaliyetlerin durdurulduğu” belirtilerek, bu yönde alınan kararın uygulanması talep edilmiştir. Bu talep üzerine işletmedeki kömür üretim faaliyeti durdurulmuştur.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.08.2014 tarihli ve 4434 sayılı “**OLUR**” ile görevlendirilen MİGEM heyeti, işletme sahasında yaptıkları inceleme sonucunda düzenledikleri 21.08.2014 tarihli Raporunun 3’üncü sahifesinde, iş kazasının meydana geldiği ocağın da dahil olduğu ocaklarda “**aşağıda belirtilen uyarılar doğrultusunda üretim faaliyetlerine izin verilmesi heyetimiz görüşleridir**” ifadesine yer verilmiş ve bu çerçevede “**Genel Uyarılar**” başlığı altında Raporun 4’üncü sahifesinde;

- Madde 2- **Eski imalath alanlara yakın bölgelerde üretim ve hazırlık amaçlı çalışmaların yapılması durumunda imalath bölgelerden su ve gaz degajlarının olma ihtimali yüksektir.** Dolayısı ile çalışma alanı (nefeslik çıkışı dahil) dahilinde sürekli el cihazları ile gaz ve hava ölçümleri yapılarak çalışmaların sürdürülmesi,

- Madde 3- Eski imalatlı bölgelere yakın bölgelerde yapılan çalışmalarda, üretim ayakları ile hazırlık bacası sürülen yüzeylerden, uzunlukları 25 m'den aşağı olmayan kontrol sondajlarının (alınan sondaj makinesi) yapılarak ilerlemelerin yapılması,

şeklinde uyarılarda bulunulmuştur.

MİGEM kararıyla maden üretim faaliyetinin bir süre durdurulmuş ise de, **kontrol sondajı ile ilgili eksiklik giderilmeden, bu konudaki uyarılar dikkate alınmadığı halde,** MİGEM tarafından 5.9.2014 tarihinde **işletmede üretim faaliyetinde bulunulmasına tekrar izin verilmiştir.**

Yukarıdaki tespitlerden anlaşılacağı üzere kontrol sondajlarının tekniğine ve mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması hususu, İşletme Ruhsatı sahibi Şirkete bildirilmiş olmasına rağmen, Şirket yetkilileri bu yükümlülüğün gereklerini yerine getirmeden maden üretim faaliyetinde bulunulmasına göz yummuşlardır.

Türkiye'deki madencilik faaliyetindeki gözetim ve denetim yetkisini elinde bulunduran kamu otoritesi olan **Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MİGEM'in) iş kazasının meydana geldiği İşletme sahasındaki maden üretim faaliyetini yeterince ve etkin bir şekilde denetlemediği** ortadadır. Yukarıda belirtildiği üzere, MİGEM heyetinin düzenlediği 21.08.2014 tarihli Raporda iş kazasının meydana geldiği ocakta icra edilen kazı çalışmaları sırasında **"eski imalatlı bölgelerden su ve gaz degajlarının olma ihtimali yüksektir"** tespitinde bulunulmasına rağmen, bu tür teknik hataların tekrar etmemesine yönelik olarak İşletme Ruhsatı sahibi şirketin, MİGEM tarafından yeterince ve etkin bir şekilde uyarılmamış ve yönlendirilmemiştir.

Bu durum, işletme sahasındaki maden üretim faaliyeti çerçevesinde tekniğine ve mevzuata uygun olarak **kontrol sondajı yapılmadığının,** Teknik Nezaretçiler, Daimi Nezaretçiler, İşletme Ruhsatı sahibi Şirket yetkilileri, rödövansçı Şirketler yetkilileri ve hatta MİGEM yetkilileri tarafından **bilinen bir husus** olduğunu ortaya koymaktadır.

Hatta bu kazı ve kömür çıkarma faaliyetleri sırasında zaman zaman önceki imalatın yapıldığı galerilerle kesişmeler meydana gelmiştir. Bunun en bariz örnekleri 2010 ve 2011 yıllarında meydana gelmiş su patlaması olaylarıdır. Bu konuya ilişkin olarak şüpheli ve tanık ifadelerinde önemli bilgilere yer verilmiştir.

Ocak içerisindeki 3. başyukarıdan sağa dönülen bacanın sol duvarında **kömür sürekli gevşeyip kaydığından ve nemli kömür sürekli geldiğinden** bacanın sol duvarına tahkimat yapılamamasına, bu durum günlerce ve haftalarca devam etmiş olmasına ve bu durum mühendislerin bilgisi dahilinde bulunmasına rağmen, **kömürün sürekli gevşemesi ve dökülmesine ve tahkimat kurulamamasına yol açan basınç kaynağının araştırılmamış olması ve eski imalatın varlığını tespitte yönelik olarak 25 m uzunluğunda yeterli sayıda sondaj yapılmamış bulunması** maden çıkarma faaliyetine vaziyet eden maden mühendisleri bakımından bir ihmale işaret etmektedir.

İstanbul Adli Tıp Kurumu I. İhtisas Kurulunun **18.02.2015** tarihli, 2015/9277/557 sayılı ve **18.03.2015** tarihli 2015/18186/898 sayılı Raporlarına göre, işçilerden birisi havasız kalma, bir kısmı suda boğulma sebebiyle, işçilerin geri kalanları ise karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden dolayı ölmüşlerdir.

İddianamede bu hususla ilgili olarak “normalde üretim yapılan ocağın havalandırılmakta olduğu ve ocak içerisinde bu oranda solunacak karbonmonoksit gazının bulunmadığı, ancak patlayan suyun geldiği yer eski bir ocak olduğundan burada biriken karbonmonoksit gazının da suyla birlikte ocağa dolduğu” (sh. 19) bilgisine yer verilmektedir.

Keza, 20 Ocak 2015 tarihli Bilirkişi Raporunda, “ocak havalandırması doğru olarak yapılmaktadır” tespitin (sh. 14) yanı sıra, “kazaya sebep olan suyun normal yeraltı suyu olmayıp, eski göçükte depolanmış, uzun süre bekleyerek kömürle reaksiyona girmiş ve kükürt oranı yükselmiş yer altı rezervuar suyu olduğu”, patlama noktasından alınan su numunesindeki SO₄ (sülfat) oranının normalin 12 katı fazla olduğu, gelen suyun imalatlarda birikmiş olan ve yüksek değerde SO₄ (sülfat) içeren su olduğu belirtilmektedir (sh. 8).

Kazanın meydana geldiği maden ocağının havalandırma sisteminde herhangi bir sorun ve yetersizlik yoktur. Kaza öncesinde mevcut havalandırma sistemi olağan koşullarda yeterli miktarda temiz hava akımını temin etmektedir. Kaza anına kadar gaz ölçüm değerleri normal havalandırmanın sürdüğünü göstermektedir. Eski imalat yerinde birikmiş olan çok miktardaki zehirli gazlar ve su, eski imalat ile güncel kazı bacasını ayıran yeraltı katmanının göçmesi sonucu aniden ocağı basmıştır. Bu baskın sonucunda oluşan gaz cephesi ve arkasından gelen su tüm galerileri doldurmuş olup, bu esnada gaz cephesi içinde kalan işçilerin bir kısmı gaz zehirlenmesi sebebiyle, diğer bir kısmı ise suda boğularak ölmüştür.

IV. Kazadan sonra 18 Şubat 2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6592 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile değiştirilmiş 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre,

“Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere **maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır.** Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde **asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere,** işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunludur. **Daimi nezaretçi** ile vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak **her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi** ve görevlendirilecek diğer mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları, atanma usul ve esasları, eğitimi, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” (m. 31, f. 1).

Olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan 5995 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre:

“**Maden işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır.** Yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler ile en az onbeş işçi çalıştıran açık işletmeler **asgari bir maden mühendisini daimi olarak istihdam** etmek zorundadır. **Teknik ve daimi nezaretçinin** görev, yetki, sorumlulukları, atanma usul ve esasları, vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak **her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi** ile ruhsat sahasında görevlendirilecek teknik elemanların çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” (m. 31, f. 1).

Bu itibarla, 3213 sayılı Maden Kanununun olayın meydana geldiği tarih itibarıyla yürürlükte olan hükümlerine göre, kazanın vuku bulduğu kömür madeninde hem teknik nezaretçi, hem de daimi nezaretçi bulundurma yükümlülüğü mevcuttur.

Keza, 3213 sayılı Maden Kanununun olayın meydana geldiği tarih itibarıyla yürürlükte olan hükümlerine göre, işletmede **daimi istihdam edilen maden mühendisi**, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen şartları taşıması kaydıyla 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da yerine getirir. (m.31, f. 2)

3213 sayılı Maden Kanununun olayın meydana geldiği tarih itibarıyla yürürlükte olan hükümlerine göre,

“Teknik nezaretçinin atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini teknik nezaretçi defterine kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde teknik nezaretçi uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teknik nezaretçi hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır. Teknik nezaretçi defterini, teknik nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması halinde, ruhsat sahibine on yıl süreli işletme ruhsatları için belirlenen yıllık işletme ruhsat harcı tutarında idari para cezası uygulanır.” (m.10, f. 6)

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre;

“Teknik nezaretçi: İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun hazırlanmasından sorumlu ve yetkili **maden mühendisini**” ifade eder (m. 4, f. 1, bent zz).

“Teknik nezaretçi, maden işletmelerinin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yaparak Kanun ve ilgili yönetmeliklerde yer alan görevleri yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdür.” (m. 130, f. 1).

Söz konusu yönetmeliğe göre, Teknik Nezaretçi atanmasını sağlama görevi **İşletme Ruhsatı sahibi** gerçek veya tüzel kişiye terettüp eden bir yükümlülüktür (Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, m. 131, 135).

Söz konusu Yönetmeliğe göre “ruhsat sahasında birden fazla işletme var ise **her işletmeye ayrı ayrı teknik nezaretçi atanabileceği gibi teknik nezaretçi, ruhsat sahasının tamamına da atanabilir.**” (Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, m. 131, f. 4). Dikkat edilmelidir ki bu hüküm, ruhsat sahasındaki belirli bir alanın rödövens sözleşmesiyle bir başka gerçek veya tüzel kişiye işlettirilmesi durumunda da, **Teknik Nezaretçi atanması için “OLUR” almak üzere MİGEM’e öneri yapmak görevi İşletme Ruhsatı sahibi Şirkete terettüp eden bir yükümlülük olmaktan çıkarmamaktadır.**

Teknik Nezaretçinin görev, yetki ve sorumlulukları, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nde şu şekilde belirlenmiştir:

“Teknik nezaretçi, sorumluluk alanı Genel Müdürlükçe onaylanmış ruhsat sahasının her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi alma ve Kanun kapsamında gerekli önlemlerin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullandırılmamasından ruhsat sahibi sorumludur.” (m. 134, f. 2, bent a).

“Teknik nezaretçi, nezaret görevini Kanun hükümleri kapsamında yürütür. Teknik nezaretçi, atandığı ve sorumlu olduğu ruhsat sahasının faaliyetlerini ve üretimlerini

on beş günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek zorundadır. ... Ayrıca teknik nezaretçi defterinin, teknik nezaretçi ve ruhsat sahibince/vekilince birlikte imzalanması zorunludur.” (m. 134, f. 2, bent b).

“Teknik nezaretçi, görev aldığı işyerindeki faaliyetler ile ilgili **eksiklik ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri** belirler. **Ruhsat sahibi/vekili tarafından, bu öneri ve önlemler işyerinde çalışanların görebileceği şekilde ilan edilir ya da panoya asılır.** Aynı zamanda içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş ve noter onaylı **"Teknik Nezaretçi Defteri"**ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların, öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunların yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.” (m. 134, f. 2, bent ç).

“Teknik nezaretçi, işyerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde işletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunu ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunu tespit etmesi halinde **maden üretimine yönelik faaliyetleri durdurur** ve durumu ilgili kurum veya kuruluşlara bildirir.” (m. 134, f. 2, bent d).

Söz konusu iş kazasında Teknik Nezaretçilerin imzalamakla yükümlü oldukları (Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, m. 36, f. 5) imalat haritaları, üretim sahasındaki sadece aktüel üretim bilgilerini değil, eski imalatlara ilişkin bilgileri de içermelidir. **Eski çalışma yerleri, ocak içinde veya çevresinde su bulunması muhtemel tabakalar, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve arızı su birikintilerinin durumu, genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgiler, ayrıntılı olarak imalat haritasına işlenmiş olması gerekliydi. Başka bir ifadeyle, eski imalata ilişkin haritalar ile yeni imalat haritalarının birbirleriyle karşılaştırılması gerekmektedir. Teknik nezaretçiler, bu yükümlülükleri göz ardı etmişlerdir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ihmali, 18 kişinin ölümü ile sonuçlanan iş kazasının oluşumu üzerinde etkili olmuştur.**

Teknik Nezaretçi, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini Teknik Nezaretçi Defterine kaydetmekle yükümlüdür (Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, m. 91, f. 7).

Teknik Nezaretçi Defterinin Teknik Nezaretçinin yanı sıra, İşletme Ruhsatı sahibi Şirket temsilcisi veya vekil ettiği sair bir kişi tarafından da imzalanması gerekmektedir (3123 s. Maden Kanunu, m. 10, f. 5; Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, m. 91, f. 7).

Nezaretçi Defterinin “ruhsat sahibi veya vekili” tarafından imzalanmış olması, Teknik Nezaretçi tarafından işletmede tespit edilen eksikliklerin, önerilen ve alınması gereken tedbirlerin neler olduğundan haberdar olunmasını sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, **bu imzalama olgusu, bildirim fonksiyonu** icra etmektedir.

Bu bağlamda önemle işaret etmek gerekir ki, dosya içeriğindeki bilgilere göre, 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasının meydana geldiği işletmedeki **Nezaretçi Defteri düzenli olarak tutulmamış, Defterin tutulmasında özensizlikler gösterilmiş, iş kazası vuku bulduktan sonra, deftere yeni kayıtlar yapılmış ve bu kayıtlar bağlamında Deftere olayın vuku bulunduğu 28.10.2004 tarihinden önceki tarihler atılmıştır.** Jandarma Genel Komutanlığı’nın 24.11.2014 tarihli ve 2014/528534-251408 sayılı Uzmanlık Raporunda bu durum açık bir şekilde ortaya konmuştur.

Teknik Nezaretçi tarafından Nezaretçi Defterine **pazar gününe** tekabül etmesine rağmen, **25.10.2014** tarihini taşıyan eksiklik ve uyarılarında,

“yer altında oluşabilecek gaz ve su baskınları tehlikesine karşı çalışan bacalarda kontrol sondajları yapılmalıdır. MİGEM heyeti tarafından teftişte istenilen yer altı sondaj makinasının temini ve kullanımı yapılmalıdır”

açıklamasına yer verilmiştir. Ancak, kaza tarihinde işletmede Daimi Nezaretçi olarak görev yapan C’nin Cumhuriyet Savcısı tarafından ve Müdafinin huzuruyla 8.11.2014 tarihinde yapılan sorgusunda alınan ifadesinde, “A **25.10.2014 günü ve sonrası ocağa gelmedi**” açıklamasında bulunmuştur. Keza kaza tarihinde işletmede Vardiya Mühendisi olarak görev yapan N’nin Cumhuriyet Savcısı tarafından ve Müdafinin huzuruyla 8.11.2014 tarihinde yapılan sorgusunda alınan ifadesinde, işletmede görev yaptığı “**dört ay boyunca A’yı hiç görmedim**” açıklamasında bulunmuştur.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın söz konusu Uzmanlık Raporunda, Nezaretçi Defterinde yer alan 20.08.2014 tarihini taşıyan eksiklik ve uyarılarında,

“MİGEM heyeti tarafından teftişte istenilen yer altı sondaj makinasının temini ve kullanımı yapılmalıdır”

yazılarının belge üzerine **sonradan eklenerek tahrifat yapıldığı** tespitinde bulunulmuştur.

Şayet Teknik Nezaretçi olarak görevlendirilen Maden Mühendisi işletmede iş sağlığı ve güvenliği bağlamında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak gördüğü eksiklikleri noter tasdikli Nezaretçi Defterine rapor ederek ruhsat sahibine bildirmiş ise, bu tedbirlere riayetsizlik sonucu oluşan iş kazasından dolayı İşletme Ruhsatı sahibi Şirket Müdürünün ceza hukuku sorumluluğu yoluna gidilmelidir.

Bu bildirimle rağmen, İşletme Ruhsatı sahibi Şirket yetkilileri tarafından gerekli tedbirlerin alınmamış olması dolayısıyla, **Teknik Nezaretçi işletme faaliyetini durdurma yetkisini kullanmadığı takdirde**, önerilen tedbirlerin alınmaması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi sebebiyle oluşan iş kazasından İşletme Ruhsatı sahibi Şirket yetkililerinin yanı sıra Teknik Nezaretçinin de ceza hukuku bakımından sorumluluğu cihetine gidilmesi gerekir.

İş kazasının meydana geldiği işletmede Teknik Nezaretçinin yanı sıra Daimi Nezaretçiler de görevlendirilmiştir.

Maden Kanununun olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan hükümleri ile Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri birlikte göz önünde bulundurulduğunda, işletmede Teknik Nezaretçinin yanı sıra Daimi Nezaretçinin de görevlendirilmesi gerektiği açıktır.

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre;

“**Daimi nezaretçi** üretim yerindeki günlük faaliyetleri planlar ve yürütülmesini sağlar, **can ve mal emniyeti yönünden tehlikeli bir durumun varlığı söz konusu olduğu zaman gerekli tedbirlerin alınmasına nezaret eder**, hemen tedbir almanın mümkün olmadığının belirlenmesi halinde **üretim faaliyetlerini önlemlerin alınmasına kadar durdurur.**” (m. 138, f. 2).

“Daimi nezaretçi, görev aldığı işyerindeki faaliyetleri ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları gidermek amacıyla önlemleri belirleyerek ruhsat sahibine/rödövensçiye bildirir. Tedbirlerin alınmasına nezaret eder.” (m. 138, f. 3).

“Eksiklik ve aksaklıkların giderilmesini doğrudan ilgilendiren malzeme ve teçhizatın temin edilmesinden ruhsat sahibi/rödövensçi sorumludur.” (m. 138, f. 4).

“İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisi, (yani Daimi Nezaretçi,) iş güvenliği uzmanı olması veya ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenen şartları taşıması, ruhsat sahibince görevlendirilmesi kaydıyla, İş Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da yerine getirir.” (m. 139, f. 2).

Bu hükümlerden çıkarılan sonuçlar şunlardır:

1) Maden Kanununda 04.02.2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve **olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan** söz konusu Kanunun hükümlerine göre, bir işletmede hem **Teknik Nezaretçi** hem de **Daimi Nezaretçi** ataması yapılması gerekmektedir. 6592 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre ise, artık Teknik Nezaretçi atamasına gerek kalmamıştır. Teknik Nezaretçiye terettüp eden görevler, Daimi Nezaretçi tarafından yerine getirileceklerdir.

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ise, Maden Kanununun 04.02.2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümleri esas alınarak düzenlenmiş olan hükümlerdir. Başka bir ifadeyle, Maden Kanununda 04.02.2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğine henüz yansıtılmamıştır. Bu nedenledir ki, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Teknik Nezaretçi ve Daimi Nezaretçi ayırımı varlığını halen devam ettirmektedir. Belirtmek gerekir ki, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin söz konusu hükümleri **olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan** hükümlerdir (m. 130 vd.; m. 141, f. 3).

2) Kanun hükümlerine göre, (Teknik ve) Daimi Nezaretçinin atanması ile ilgili yükümlülükler de İşletme Ruhsatı sahibi gerçek veya tüzel kişiye terettüp etmektedir. Nitekim bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi dolayısıyla idari para cezaları İşletme Ruhsatı sahibi gerçek veya tüzel kişiye uygulanmaktadır (3213 s. Maden Kanunu, m. 10, f. 1, 5, 6).

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre de (Teknik ve) Daimi Nezaretçi ataması ile ilgili yükümlülükler de İşletme Ruhsatı sahibi gerçek veya tüzel kişiye terettüp etmektedir (m. 139, f. 1, 2; m. 141, f. 2; m. 142, f. 2).

3) Maden Kanununda 04.02.2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve **olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan** söz konusu Kanunun hükümlerine göre **Nezaretçi Defterini tutmakla yükümlü olan Teknik Nezaretçidir. 6592 sayılı Kanunla bu yükümlülük, Daimi Nezaretçiye tevdi edilmiştir.** Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ise, Maden Kanununda 6592 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere henüz uyarlanmamıştır.

Söz konusu iş kazasında **Teknik ve Daimi Nezaretçilerin imzalamakla yükümlü oldukları imalat haritaları**, üretim sahasındaki **sadece aktüel üretim bilgilerini değil, eski imalatlara ilişkin bilgileri de içermelidir**. Eski çalışma yerleri, ocak içinde veya çevresinde **su bulunması muhtemel tabakalar**, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve **arızı su birikintilerinin durumu, genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgiler, ayrıntılı olarak imalat haritasına işlenmeliydi**. Başka bir ifadeyle, eski imalatlara ilişkin haritalar ile yeni imalat haritalarının birbirleriyle **çakıştırılması** gerekmektedir. **Teknik ve Daimi Nezaretçiler**, bu yükümlülükleri göz ardı etmişlerdir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ihmali, 18 kişinin ölümü ile sonuçlanan iş kazasının oluşumu üzerinde etkili olmuştur.

Daimi nezaretçiler de, görevli oldukları dönemdeki maden üretim faaliyetleri sırasında, **imalat gerçekleştirilen alanda daha öncesinde kömür çıkarma/maden üretim faaliyetinin icra edilmiş olduğunu bilmektedirler**. Buna rağmen, eski imalat haritaları temin edilerek yeni imalatlarda göz önünde bulundurulmasını sağlamamışlardır. Buna rağmen, üretim faaliyetine müsaade etmişlerdir. Oysa Teknik Nezaretçi gibi, **Daimi Nezaretçiler de, tehlikeli bir durumun varlığı halinde, bu durum giderilinceye kadar üretim faaliyetini durdurma yetkisini haizdirler**.

Keza **Daimi Nezaretçiler**, görevli oldukları dönemdeki **maden üretim faaliyeti sırasındaki kontrol sondajlarını** tekniğine ve mevzuata uygun olarak **yapılmasını sağlamamışlardır**. Bu nedenden ki, 28.10.2014 tarihindeki göçüğün ve su patlamasının meydana geldiği alanda eski imalatla yeni imalat arasındaki mesafe 9 metreye düşmüştür ve bu şekilde eski imalata yaklaşık paralel sayılabilecek şekilde 30 metrelik bir mesafedeki baca kazılmıştır.

Ocak içerisindeki 3. başyukarıdan sağa dönülen bacanın sol duvarında **kömür sürekli gevşeyip kaydığından ve nemli kömür sürekli geldiğinden** bacanın sol duvarına tahkimat yapılamamasına, bu durum günlerce ve haftalarca devam etmiş olmasına ve bu durum mühendislerin bilgisi dahilinde bulunmasına rağmen, **kömürün sürekli gevşemesi ve dökülmesine ve tahkimat kurulamamasına yol açan basınç kaynağının araştırılmaması** ve **eski imalatın varlığını tespitte yönelik olarak 25 metre uzunluğunda yeterli sayıda sondaj yapılmamış bulunması** maden çıkarma faaliyetine vaziyet eden **maden mühendisleri bakımından bir ihmale işaret etmektedir**.

V. Yukarıda (II.) No’lu paragrafta açıklandığı üzere, iş kazasının meydana geldiği maden sahasında, “E... Şirketi” İşletme Ruhsatı sahibidir. “H... Şirketi” ise, 2009 yılında imzalanan ve bilahare iki defa yenilenen Rödövens Sözleşmesine istinaden rödövensçi firmadır.

3213 s. Maden Kanunu hükümlerine göre,

“Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövens sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövens sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.” (Ek madde 7, f. 1).

“Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere yer altı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödövens sözleşmeleri yapamaz. Aksi takdirde rödövens sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur.” (Ek madde 7, f. 2).

“Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövens sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödövensçiye aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” (Ek madde 7, f. 3)

3213 sayılı Kanuna 4.2.2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanunla eklenen söz konusu ek maddenin ikinci fıkrasındaki yasağa rağmen, 6592 sayılı Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar rödövensçi istihdamı kabul edilmekteydi (3213 s. Kanun, Geçici m. 23).

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre;

“Rödövens sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri” ifade etmektedir (m. 4, f. 1, bent rr).

“Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövens sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödövensçiye aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Kanundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” (m. 100, f. 2).

Bu bağlamda açıklığa kavuşturulması gereken sorun, sorumlulukla ilgili 3213 s. Maden Kanununun Ek 7. maddesinin üçüncü fıkrası ile Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 100. maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin içeriğinin belirlenmesidir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, **maden üretim faaliyetinin rödövensçi aracılığıyla icra edilmesi, ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde İşletme Ruhsatı sahibi gerçek veya tüzel kişiye bu sıfatı dolayısıyla terettüp eden yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.** Nitekim Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre,

“**Kanun yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibi sorumludur.**” (Geçici m. 1, f. 2).

“**Ruhsat sahasındaki tüm faaliyetlerden Genel Müdürlüğe (MİGEM) karşı ruhsat sahibi sorumludur.**” (Geçici m. 1, f. 1).

İşletme Ruhsatı sahibi gerçek veya tüzel kişi ile rödövensçi gerçek veya tüzel kişi arasındaki ilişki bir **özel hukuk ilişkisidir.**

Keza belirtilmelidir ki, **Maden Kanunu, Ek m. 7, f. 2 hükmü ceza hukuku bakımından bir sorumsuzluk hükmü değildir.** Maden üretimi faaliyetinde rödövensçi olarak sair bir gerçek veya tüzel kişi istihdam edilmesi, Maden Kanununun İşletme Ruhsatı sahibi gerçek veya tüzel kişinin yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. Nitekim Maden Kanunundaki yükümlülüklerin rödövensçi firma tarafından ihlal edilmesi halinde dahi, idari yaptırımlar rödövensçi şirket değil, İşletme Ruhsatı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında uygulanmaktadır. Teknik ve Daimi Nezaretçi atanması, Nezaretçi Defterinin tanzimi ve muhafazası, imalat haritalarının hazırlanması ve muhafazası ile ilgili yükümlülükler, İşletme Ruhsatı sahibi gerçek veya tüzel kişiye terettüp etmektedir. Belirtilen nedenlerle, Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin söz konusu

hükümlerinin ceza hukuku sorumluluğu bakımından dikkate alınmaması gerekmektedir. Aksi anlayış, suç teorisindeki sorumluluk ilkeleriyle bağdaştırılamaz.

İşletme Ruhsatı sahibi E... Şirketi ile H... Şirketi arasında rödövens sözleşmesi imzalanmış olması ve H... Şirketinin bu sözleşmeye dayalı olarak kömür çıkarma faaliyeti icra etmesi, İşletme Ruhsatı sahibinin, kendisine mevzuat gereği olarak terettüp eden yükümlülüklerden kurtulmasını sağlamaz. Aksine, bu sözleşmeler, işletme ruhsatı sahibine terettüp eden yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda İşletme Ruhsatı sahibi şirket yetkilileri ile rödövensçi şirket yetkililerine müşterek sorumluluk yüklemektedir.

B- SANIKLAR, YÜKLENEN SUÇLAR VE SORUMLULUKLARI:

...

Sanıkların büyük bir çoğunluğuna isnat edilen suç, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçudur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 22. maddesinin altıncı fıkrasına göre, *“Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası (kendi) kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.”* Kovuşturma konusu olayda meydana gelen ölümler bağlamında sanıkların her biriyle ilgili olarak ihlal edilen yükümlülük tespitinde bulunulmuştur.

Birden fazla kişinin dikkatsiz ve özensiz davranışı sonucunda taksirle sebebiyet verilen ölüm veya yaralanmalardan dolayı sorumluluk için bu kişiler arasında “asli” kusurlu – “tali” kusurlu ayırımı yapılmasının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Keza, mülga 765 sayılı TCK’nın düzenlemeleri itibarıyla uygulamamızda kabul görmüş olan taksirli suçlarda kusurluluk bağlamındaki 8/8 ilâ 1/8 üzerinden değerlendirmenin yeni TCK’nın sisteminde bir dayanağı kalmamıştır.

Birden fazla kişinin sebebiyet verdiği haksız fiil nedeniyle özel hukuk alanındaki tazminat sorumluluğu müşterek ve müteselsil sorumluluk olduğu için, haksız fiilin oluşumuna sebebiyet veren kişilerin sorumlulukları bağlamında kusurlarını belirli yüzdeler olarak belirlemek ve bu oranlar toplamını 100’e iblağ etmek mümkün ve hatta gereklidir. Her ne kadar birden fazla kişi, sebebiyet verdikleri haksız fiil nedeniyle bu fiile maruz kalana karşı özel hukuk alanında müteselsilen sorumlu iseler de, bu sorumluluğun kendi aralarındaki paylaşımı bakımından, kusurlarının belirli yüzdeler olarak belirlenmesi ve bu oranlar toplamının 100’e iblağ edilmesi önem taşımaktadır.

Buna karşılık, birden fazla kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı sonucunda sebebiyet verilen ölüm veya yaralanmalardan dolayı bu kişilerin ceza hukuku sorumluluğu bağlamında kusurlarının oransal rakamlarla ifade edilmesine gerek bulunmamaktadır. Hatta böyle bir yöntem, yanlış anlaşılmalara ve uygulamalara sebebiyet vermektedir. Şöyle ki, mülga 765 sayılı TCK uygulamasında, taksirle sebebiyet verilen bir ölümden dolayı sorumluluk belirlenmesinde, kişilerin yanı sıra, yolun ve hatta yola çıkan hayvanın da kusurlu bulunması gibi örneklerle karşılaşmıştır. Keza bu uygulamada, kusurlu bulunan kişiler ve kusur teşkil eden faktörler arasında toplamı 8/8’e iblağ edilecek şekilde bir kusur dağılımının yapıldığı gözlemlenmiştir.